

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5112205-72.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ANDRESSA DOS SANTOS GONCALVES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

MEDIDA DE URGÊNCIA/AGRAVO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL, EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, pela perda superveniente do objeto. Sem custas e sem honorários. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5112205-72.2024.4.02.5101

510015419656 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5112205-72.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ANDRESSA DOS SANTOS GONCALVES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência/agravo interposto(a) pela parte ré, com intuito de suspender os efeitos da decisão do Juízo a quo que deferiu tutela antecipada para dar continuidade ao tratamento médico à parte autora.

Passo a decidir.

VOTO

Conforme se infere da consulta realizada no sistema processual e-proc, já foi proferida, recentemente, sentença de mérito, após a instrução probatória adequada, esgotando toda a análise do mérito que cabia no caso concreto.

Verifica-se, então, com toda razão, que ocorreu a **perda superveniente do objeto** deste, eis que eventual acolhimento de recurso interposto contra a decisão interlocutória, não teria o poder de modificar o julgado final da lide, já que o presente recurso impõe apenas a análise perfunctória da lide, não podendo se sobrepor ao título judicial prolatado após toda a fase de conhecimento e esgotada a instrução probatória.

No mesmo sentido, vale citar os seguintes entendimentos do E. Superior Tribunal de Justiça:

*PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OU CONCEDEU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA - PERDA DE OBJETO. 1. Sentenciado o feito, **perde o objeto**, restando prejudicado o recurso especial interposto de acórdão que examinou agravo de instrumento de decisão que indeferiu ou concedeu antecipação de tutela. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp 1065478/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 06/10/2008).*

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JULGAMENTO DO FEITO PRINCIPAL. **PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL**. 1. Sentenciado o feito principal, resta prejudicado o recurso especial tendente a promover a reforma de decisão interlocutória que acolheu pedido de antecipação de tutela. Hipótese em que o eventual provimento do apelo não teria o condão de infirmar o julgado **superveniente**. 2. Configurada a **perda de objeto** do recurso especial, torna-se inviável o prosseguimento da medida cautelar ajuizada com o propósito de agregar-lhe efeito suspensivo, devendo o processo ser extinto, por falta de interesse processual, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. 3. Agravo regimental provido. (AgRg na MC 9.839/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 3.8.2006, DJ 18.8.2006 p. 357).

Isto posto, voto no sentido de **NÃO CONHECER** do recurso, pela perda superveniente do objeto. Sem custas e sem honorários. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.

5112205-72.2024.4.02.5101

510015419655 .V2